คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๒๔๖/๒๕๖๘

นาย ก **โจทก์**

พนักงานตรวจแรงงาน **จำเลยที่ ๑**

บริษัท อ จำกัด **จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๐ และ ๖๔

เรื่อง **การแสดงเจตนาลาออกเป็นสิทธิของโจทก์เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องรอจำเลยที่ ๒ อนุมัติ และการขอใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีหลังจากวันที่ลาออกมีผลไปแล้วนั้น แม้จำเลยที่ ๒ จะอนุมัติให้สิทธิลาแล้วก็ไม่มีผล วันที่ลาออกทับซ้อนกับวันลาหรือวันที่ได้รับค่าจ้างวันสุดท้าย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีและค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท และค่าเช่าบ้านเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาโจทก์ยื่นใบลาออกให้มีผลในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ต่อมาโจทก์แจ้งฝ่ายบุคคลให้แก้ไขใบลาออกให้มีผลเป็นวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โจทก์ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ ว่าจำเลยที่ ๒ ค้างจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีและค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ จำเลยที่ ๑ วินิจฉัยและมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีและค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และบังคับให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีและค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์แสดงเจตนาลาออกให้มีผลวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีและค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ จำเลยที่ ๒ มิได้ค้างจ่ายค่าจ้างโจทก์ จึงไม่มีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยรวมถึงเงินเพิ่มแก่โจทก์ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์แสดงเจตนาลาออกแล้วต่อมาโจทก์พยายามแก้ไขวันที่มีผลลาออกเป็นวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่เมื่อโจทก์แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานให้มีผลวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้ว โจทก์ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือถอนเจตนาวันที่มีผลลาออกได้ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ชอบแล้ว จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องจ่ายเงินตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จ้างโจทก์เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตำแหน่งสุดท้ายผู้จัดการฝ่ายบุคคล ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน โจทก์ยื่นใบลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ให้มีผลในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ต่อมาโจทก์ยื่นใบลาพักผ่อนประจำปีในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ใช้สิทธิลาถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยผู้บริหารจำเลยที่ ๒ ลงนามอนุมัติการลา ต่อมาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โจทก์ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ ว่าจำเลยที่ ๒ ไม่จ่ายค่าจ้างให้ครบถ้วน จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งว่า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีและค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ แล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ยื่นใบลาออกโดยระบุให้มีผลวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นการแสดงเจตนาลาออกของโจทก์เพียงฝ่ายเดียว ย่อมถือว่ามีผลเป็นการลาออกในวันดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จำเลยที่ ๒ อนุมัติเสียก่อน โจทก์จึงสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างหลังจากนั้นเป็นต้นไป คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ชอบแล้ว กรณีไม่มีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าโจทก์เบิกความในชั้นพิจารณาไม่ตรงกับที่ให้การต่อจำเลยที่ ๑ นอกจากนี้ ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานในสำนวน ผิดไปจากทางนำสืบของโจทก์ หรือนอกสำนวน โดยคำพิพากษาระบุข้อความไม่เหมือนกับที่โจทก์บรรยายฟ้องนั้น อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องการให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าโจทก์มิได้เจตนาให้วันลาออกของโจทก์มีผลในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่โจทก์มีเจตนาให้วันลาออกของโจทก์มีผลถัดจากวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ อันเป็นวันที่โจทก์ใช้สิทธิลาวันสุดท้าย ซึ่งแตกต่างจากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังมา จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
